

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 시정 요구

제 목 : [11] 송전철탑 자본적 지출 취득세 과세 기준 재정립

관 계 부 서 : 재무처, 인천본부

조 치 부 서 : 재무처, 인천본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

인천본부는 송전철탑 작업자의 추락재해 예방을 위한 추락방지시설과 항공기의 항행 안전을 위한 항공장애표시등을 송전철탑에 설치하는 등 송전설비 운영공사를 시행하고 있으며, 아래 [표 1]과 같이 송전선로의 정비를 위해 집행된 투자비에 대해 취득세를 신고·납부하고 있다.

[표 1] 송전선로 정비 관련 취득세 신고 현황('22년 2월 ~ '25년 2월)

(단위 : 천 원)

공사명	정비내용	납부금액
2020~21년도 ㉠%, ▲◎전력지사 가공송전정비회사 총액공사	항공등 설치 등	1,998
345kV @@@-▲■ 등 4개T/L 항공장애표시 도장공사	항공장애표시 도장	5,891
345kV @@@-▲■ 등 5개 T/L 송전철탑 추락방지시설 설치공사	추락방지시설 설치	9,061
2022~23년 ㉠%·▲◎전력지사 가공송전 협력회사 총액공사	추락방지시설 설치 등	6,398
345kV 신▲◎-◎※㉠▶CCT/L 추락방지시설 설치공사	추락방지시설 설치	6,558
345kV \$▲■-★■T/L 추락방지시설 설치 및 부식 금구류 교체공사	추락방지시설 설치 등	53,803
합 계		83,709

2. 관계 규정 및 판단기준

「지방세법 시행령」 제5조 제1항 제6호에 따르면, “송전철탑(전압 20만 볼트 미만을 송전하는 것과 주민들의 요구로 「전기사업법」 제72조에 따라 이전·설치하는 것은 제외)”은 에너지 공급시설에 해당한다.

또한 「지방세법」 제6조 제6호 나목에 따르면 “개수”는 건축물 중 레저시설, 저장시설, 도크(dock)시설, 접안시설, 도관시설, 급수·배수시설, 에너지 공급시설 및 그 밖에 이와 유사한 시설(이에 딸린 시설을 포함)로서 대통령령으로 정하는 것을 수선하는 것을 의미한다.

그리고 「법인세법 시행령」 제31조 제2항에 “자본적 지출”이란 법인이 소유하는 감가상각자산의 내용연수를 연장시키거나 해당 자산의 가치를 현실적으로 증가시키기 위하여 지출한 수선비를 말하는 것으로 규정되어 있다.

따라서 전압 200kV 이상 송전철탑의 유지보수 공사를 시행하였을 때에는 그 공사의 내용이 취득세 과세 대상에 해당하는 개수(수선) 목적인지를 면밀히 검토하고, 취득 미신고, 지연 신고 또는 착오 신고에 따른 가산세 부과 등으로 인해 행정력과 예산이 낭비되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 인천본부의 송전철탑 유지보수 공사에 따라 최근 3년간 이루어진 취득세 신고 및 납부 현황을 살펴본 결과, 취득 신고 대상 26건 모두

송전철탑을 신설하거나 교체하는 공사가 아니라 아래 [표 2]와 같이 추락방지시설 설치, 항공장애표시등 설치, 부식 금구류 또는 성능저하 애자 교체 등 이미 과거에 설치된 후 현재까지 관리하고 있는 송전철탑에 부속품을 추가로 설치하거나 일부 부속품을 교체한 것을 지방세법상 개수로 구분하여 취득 신고한 것으로 확인되었다.

[표 2] 공사내용별 취득세 신고 내역

공사내용	취득물건	취득원인	신고건수
추락방지시설 설치, 부식 금구류 교체	송전철탑	개수	4
추락방지시설 설치, 항공장애표시등 설치	송전철탑	개수	12
항공장애표시 도장	송전철탑	개수	6
항공장애표시등 구조개선, 철탑보강 ¹⁾	송전철탑	개수	1
가공지선암 교체 ²⁾ , 성능저하 국산애자 교체	송전철탑	개수	1
항공장애표시등 설치	송전철탑	개수	2
합 계			26

위 신고 대상 공사의 내용 중 ‘추락방지시설’은 송전철탑 작업자의 추락재해 예방을 위해 설치하는 것이며, ‘항공시설물(항공장애 표시등 및 주간표지)’은 항공기의 항행 안전 확보를 위해 설치하고 관리하는 것으로, 이러한 부속 시설을 송전철탑에 설치했다고 해서 송전철탑의 내용연수가 연장되거나 그 가치가 현실적으로 증가된 수선이 이루어졌다고 보기는 어렵다.

또한 행정안전부 「2025년 지방세 시가표준액 조사·산정 업무요령」에는 “송

1) 345kV 신▲◎-신▲▼T/L No.2 철탑 부재 보강 : 전체 중량 60.4ton 중 1.351ton(2.2%) 보강

2) 345kV @ @ @ -㉸●T/L No.9 철탑 가공지선암 교체 : 전체 중량 30.8ton 중 0.7ton(2.3%) 교체

전철탑의 개수”란 송전철탑의 잔존 내용연수를 연장하거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(송전철탑 전체 높이 또는 중량의 3분의 1 이상을 수선하거나 앵글(angle)을 교체하는 경우에 한함)을 의미한다고 명시되어 있는 것을 볼 때, 요령의 내용에 기반하여 살펴보더라도 실질적으로 송전선로 유지보수 공사의 특성상 송전철탑 자체를 교체하는 경우 외에 송전철탑의 일부 부재, 금구류 또는 애자, 기타 시설 등의 부속품을 설치하거나 교체하는 등의 행위를 지방세법상 송전철탑 3분의1 이상을 수선하는 개수로 구분하기는 어렵기 때문에 기 납부한 취득세의 경정청구를 통한 해소 조치가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토

인천본부 담당자들은 「지방세법」 및 「지방세법 시행령」, 사내 「지방세 실무편람」을 통해 송전철탑(20만 볼트 이상) 수선(자본적 지출)에 대해 취득세가 과세된다는 내용을 근거로 345kV 송전철탑 유지보수 공사에 따른 자산 취득 건을 대상으로 하여 지자체에 취득 신고하였다고 답변하였다.

감사 기간 중 해당 내용에 대해 재무처에서 회계법인으로 검토를 의뢰한 결과, ‘송전철탑의 수선에 대해 지방세법에서 명확히 그 범위를 규정하고 있지는 않지만 행정안전부 「지방세 시가표준액 조사·산정 업무요령」을 참고하면 추락 방지장치 또는 항공장애표시등의 설치에 송전철탑의 내용연수나 가치를 증가시키는 수선이 아니라고 판단되고, 시설물의 수선과 관련된 예규(세정-1040, 2005. 6. 4.)에도 본체에 해당하는 중앙조절식 에어컨의 교체 없이 부착된 시설만을 교체

하는 경우에는 개수에 해당하지 아니하여 취득세 납세 의무가 없다고 해석하고 있다.’고 하였다.

또한 송전선로에서 송전철탑은 과세 대상으로 하고, 전선은 송전철탑과 구분하여 비과세 대상으로 하고 있어 항공장애표시등을 송전철탑에 설치했다고 해서 이를 취득세 과세 대상에 해당하는 수선으로 보는 것은 타당하지 않다는 의견을 회신받았다.

마지막으로 재무처 담당자는 해당 공사가 취득세 과세 대상인지 여부는 관할 지자체의 판단사항이므로 실제 과세 대상 여부 확인을 위해서는 경정청구를 통한 방법을 고려해볼 수 있을 것이라고 답변하였다.

따라서 관계부서 담당자의 의견을 종합적으로 검토한 결과, 이미 취득 신고 후 취득세가 고지·납부된 건들이 실제 과세 대상에 해당하는지 여부는 각 지자체와의 협의를 통한 경정청구로 확인하여야 할 것으로 보이며, 우리 회사 내부 기준에는 송전철탑의 수선에 따른 취득세 과세 대상에 대해 세부적으로 규정하고 있지 않기 때문에 관련 업무를 처리하는데 착오가 발생하지 않도록 기준을 개선하는 것이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

재무처장은 지방세법상 송전철탑 수선 대상의 착오로 인해 취득세 신고가 잘못 이루어지지 않도록 관련 기준의 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

인천본부장은 기 납부한 송전철탑 수선 관련 취득세의 과세 대상 여부에 대해 관할 지자체와의 협의를 통해 취득세 회수를 위한 경정청구를 검토하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	개 선 1 시 정 1	-	-	재무처 인천본부	재무처 인천본부